

GOBIERNO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

ELI S.E.

PARTE DEMANDANTE

v.

CORPORACIÓN DEL FONDO DEL
SEGURO DEL ESTADO DE PUERTO
RICO, OFICINA DE GERENCIA DE
PERMISOS, JUNTA DE PLANIFICACIÓN
Y OTROS

PARTE DEMANDADA

CIVIL NÚM.: CA2025CV00483

SOBRE: INJUNCTION
ENTREDICHO PROVISIONAL,
INJUNCTION PRELIMINAR Y
PERMANENTE), LEY PARA LA
REFORMA DEL PROCESO DE
PERMISOS (LEY NÚM. 161-2009)

URGENTE SOLICITUD DE POSPOSICIÓN DE VISTA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte Demandada, Corporación del Fondo del Seguro del Estado (en adelante, la “CFSE”), por conducto de la representación legal que suscribe y, muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

1. El 19 de febrero de 2025, la parte Demandante, ELI, SE (en adelante, “**ELI**” o “**Parte Demandante**”), presentó la Demanda de epígrafe.
2. En la sección intitulada “Partes” de la Demanda, la Parte Demandante incluyó como partes codemandadas indispensables a: (1) la Oficina de Gerencia de Permisos (“OGPe”); (2) la Junta de Planificación (“JP”); y (3) al Municipio de Carolina. *Véase, SUMAC* Entrada Núm. 1, pág. 8.
3. El 20 de febrero de 2025, la Parte Demandante presentó una MOCIÓN URGENTE SOBRE CITACIÓN Y SEÑALAMIENTO DE VISTA, en la que incluyó proyectos de emplazamiento para la CFSE, la OGPe, la JP y el Municipio de Carolina (en conjunto, “**Parte Demandada**”). *Véase, SUMAC* Entrada Núm. 3.
4. El 21 de febrero de 2025, este Honorable Tribunal emitió una ORDEN DE CITACIÓN PARA VISTA, en la que indicó lo siguiente:

La parte demandante diligenciara personalmente **a la parte demandada** esta Orden y Citación, juntamente con copia de la Demanda y el emplazamiento, a más tardar **al 26 de febrero de 2025**. La parte Demandante deberá presentar evidencia del diligenciamiento de la presente orden a través de SUMAC dentro de las próximas 24 horas luego de haber realizado el mismo. (énfasis en el original)

ELI S.E. v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y Otros; Caso Núm. CA2025CV00483
Urgente Solicitud de Posposición de Vista de Injunction
Página 2

5. El emplazamiento es un mecanismo procesal que tiene como propósito notificar al demandado sobre la existencia de una reclamación incoada en su contra y es a través de este mecanismo que el tribunal adquiere jurisdicción sobre la persona del demandado, de forma tal que éste quede obligado por el dictamen que finalmente se emita. Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637, 654 (2018).

6. Además, el emplazamiento es un método para hacer valer la exigencia constitucional del debido proceso de ley que requiere que toda parte demandada sea notificada de la reclamación en su contra y que se le brinde la oportunidad de ser oída antes de que se adjudiquen derechos y responsabilidades su contra. *Id.*

7. Conforme expuso la Parte Demandante en la Demanda, la OGPe, la JP y el Municipio de Carolina son partes indispensables en el caso de autos.

8. Omitir traer a una parte al pleito, y más una parte que ha sido designada por la Parte Demandante como “indispensable”, sin duda alguna, se traduce en una violación al debido proceso de ley que le cobija. López García, v. López García, 200 DPR 50, 66 (2018).

9. Según se desprende de los autos en el caso de epígrafe, la Parte Demandante no cumplió con la ORDEN DE CITACIÓN PARA VISTA, en la que se le ordenó a emplazar a la Parte Demandada en o antes del 26 de febrero de 2025. Según la Demanda, la Parte Demandada incluye a la OGPe, la JP y al Municipio de Carolina. No existe evidencia en el expediente de autos de que la Parte Demandante haya emplazado, con copia de la Demanda y de la ORDEN DE CITACIÓN PARA VISTA [DE INJUNCTION], ni a la OGPe, ni a la JP, ni al Municipio de Carolina. Así las cosas, este Honorable Tribunal no ha adquirido jurisdicción sobre la OGPe, la JP y el Municipio de Carolina.

10. Peor aún, este Honorable Tribunal ha citado a las partes a una vista evidenciaria el día de mañana, 11 de marzo de 2025, a las 2:15pm, de manera presencial, y la Parte Demandante no ha presentado evidencia alguna del diligenciamiento a la OGPe, la JP, y/o el Municipio de Carolina, de al menos la ORDEN DE CITACIÓN PARA VISTA.

11. En vista de lo antes expuesto, muy respetuosamente la CFSE sostiene que no procede la celebración de una vista evidenciaria de *Injunction* cuando la Parte Demandante no ha siquiera notificado a todas las partes demandadas, por lo que este Honorable Tribunal no tiene jurisdicción sobre estas.

ELI S.E. v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y Otros; Caso Núm. CA2025CV00483
Urgente Solicitud de Posposición de Vista de Injunction
Página 3

12. Por lo cual, la CFSE le solicita a este Honorable Tribunal que posponga la vista evidenciaria de *Injunction* hasta tanto la Parte Demandante evidencie que se ha emplazado y/o citado debidamente a la Parte Demandada.

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se solicita a este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo aquí informado, posponga la vista evidenciaria de *Injunction* hasta que la Parte Demandante evidencie el emplazamiento y/o citación a la Parte Demandada, y conceda a la CFSE cualquier otro remedio que en derecho proceda.

CERTIFICO que en esta fecha se ha presentado este escrito por SUMAC, el cual, conforme a las reglas aplicables, notificará automáticamente a los abogados de récord sobre la presentación del mismo y hará disponible copia fiel y exacta del escrito por medios electrónicos.

RESPECTUOSAMENTE SOMETIDA en Carolina, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2025.

WEINSTEIN-BACAL, MILLER & VEGA, P.S.C.

Edificio González Padín-Penthouse
154 Calle Rafael Cordero, Plaza de Armas
Viejo San Juan, Puerto Rico 00901
Teléfono (787) 977-2550
Facsímil (787) 977-2559
Correo Electrónico: pwm@wbmvlaw.com
jvv@wbmvlaw.com
yd@wbmvlaw.com
kp@wbmvlaw.com

s/Lcdo. Peter Miller

RUA Núm. 12259

s/Lcdo. Javier Vega Villalba

RUA Núm. 17292

s/Lcda. Yashkiabette de Jesús Blanco

RUA Núm. 22928

s/Lcda. Karla M. Pérez Torres

RUA Núm. 23701